



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/71/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
יעל ליבוביץ

רבינוביץ מיכאל, ת.ז. XXXXX

תובע

באמצעות ב"כ: עו"ד גל רענן
בן גוריון 11, בני ברק
טל': 036097461 פקס: 037617461

נגד

שטרן רונית, ת.ז. XXXXX

נתבעת

באמצעות ב"כ: עו"ד בנימין אורן פרג
רח' מעלה השחרור 17 חיפה
טל': 0524502900 פקס: 048404909

פסק דין

1. עניינה של התביעה בשאלה האם יש להורות לנתבעת להסיר גדר ושער שהתקינה המונעים מעבר בעלי הדירות בחצר המשותפת, והאם יש להורות לה: להשיב את קופסת התקשורת למקומה המקורי, לפרק מחסן שהקימה בחצר המשותפת, להסיר מצלמות ולהעתיק מנוע של מזגן שהתקינה ברכוש המשותף.
2. הבית המשותף מושא ההליך נבנה במקור כשהוא כולל 39 דירות ב- 10 מבנים. בהמשך במרוצת השנים, הוספו לבית 3 דירות נוספות, וכיום קיימות בו 42 דירות. הבית נמצא ברח' הגפן 34 בקרית ביאליק, ומזוהה כחלקה 227 בגוש 11535. המבנה בו מצויות דירות הצדדים כולל 4 דירות – שתי דירות בקומת הקרקע ושתי דירות בקומה הראשונה (להלן: "הבית/הבית המשותף"). דירת הנתבעת מצויה בקומת הקרקע ומזוהה כתת חלקה 10. הדירה נרכשה על ידה בשנת 2005. דירת התובע מצויה מעל דירת הנתבעת ומזוהה כתת חלקה 12. הדירה נרכשה על ידו בשנת 2016.
3. לפי נתוני המרשם, הבית מושא ההליך נרשם כבית משותף בשנת 1954, מבלי שנרשמו למי מהדירות הצמדות שטחי קרקע בהתאם להוראת סעיף 62 לחוק המקרקעין.

תמצית טענות התביעה-

4. טרם שקיבלה הנתבעת היתר בניה להרחבת דירתה באמצעות הוספת ממ"ד, היה מעבר חופשי בשטח המשותף של הבית וגישה חופשית לקופסת התקשורת המשותפת המותקנת בו.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/71/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

אולם, לאחר שהנתבעת קיבלה את היתר הבניה, (בשנת 2017) היא השתלטה על כל השטח המשותף המקיף את הבית ועושה בו שימוש בלעדי. הנתבעת הציבה שער החוסם את הגישה לשטח המשותף וכן הציבה בו מחסן ללא היתר, דבר המונע מהתובע להקים בשטח מחסן שבגינו ניתן לו היתר. מעל המחסן שהותקן על ידי הנתבעת התקינה האחרונה מצלמות המכוונות אל השטח המשותף, וכן מיקמה מעליו (ועל דעת עצמה) את קופסת התקשורת המשותפת שהייתה מוצבת במקום אחר בשטח המשותף באופן שיוצר בעיות תקשורת רבות, בעקבות מיקום קופסת התקשורת נבצר מהתובע להביא טכנאים שיטפלו בהן בשל היעדר גישה. בנוסף, הנתבעת התקינה מנוע מזגן על גבי קיר הכניסה לבית – כל אלה ללא קבלת הסכמות בעלי הדירות כדן. יתרה מכך, הנתבעת משליכה פסולת ממעבדת השיניים שבבעלותה לחזית הרחוב.

בעטיה של התנהלות זו, עתר התובע להורות לנתבעת לחדול מחסימת השטח המשותף, להשיב את קופסת התקשורת למקומה, לפרק את המחסן שהוקם, להסיר את המצלמות, להעתיק את מנוע המזגן מהקיר המשותף, לחדול מהשלכת פסולת מעבדת השיניים לרחוב, ולחייב הנתבעת בתשלום פיצויים ושכ"ט עו"ד.

תמצית טענות ההגנה-

5. התביעה הוגשה על מנת להפעיל על הנתבעת לחץ להסכים לבקשת התובע להוספת קומות ודירות נוספות על גג הבית. מיקום קופסת התקשורת נקבע ע"י חברת בזק, אולם, אין לנתבעת התנגדות להעסקתה; המחסן הנטען אינו מחסן קבוע הדורש היתר כי אם מחסן ארעי מסוג "כתר פלסטיק", והוא מוקם בשטח שנמצא בשימוש ייחודי של הנתבעת; המצלמות אינן מצלמות את השטח המשותף, אלא את דירתה של הנתבעת בלבד והן הותקנו בעקבות אירוע פריצה לדירתה; על אף שמנוע המזגן הותקן במיקומו הנוכחי על פי המלצת טכנאי המזגנים ובהסכמת בעלי הדירות האחרים, הנתבעת אינה מתנגדת להעתיקו לגג הבניין; הנתבעת אינה משליכה פסולת לרחוב, אלא אך ורק באתר פסולת מורשה; שטח החצר שנטען כי הנתבעת תפסה בו חזקה ייחודית צמוד ושייך לנתבעת מקדמת דנא וכך רכשה את דירתה כבר בשנת 2005. זמן רב עובר לרכישת הדירה בעלי הדירות חילקו ביניהם את השימוש בשטח החצר באופן שדירות הקרקע קיבלו חזקה ייחודית בחצרות המקיפות אותן, ואילו הדירות בקומה א' קיבלו זכות שימוש וחזקה ייחודית בגגות שמעליהן. כך נהגו בעלי הדירות משך עשרות שנים וחלוקה דומה קיימת גם בבניינים הסמוכים. במסגרת השיפוץ שהנתבעת ביצעה בדירתה, היא החליפה את גדרות הבלוקים והרשת שהיו קיימות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/71/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

כל השנים בגדר דקורטיבית, והיא אינה מונעת מבעלי מקצוע להיכנס לשטחה לצורך ביצוע תיקונים שנדרשים לדירות השכנות.

ההליכים בתיק-

6. ניסיונותי להביא את הצדדים להסכמות לא צלחו ומשכך נקבע התיק להוכחות.
7. בדיון שהתקיים ביום 8.5.22 נשמעו עדויותיהם של עדי שני הצדדים ובתום הדיון הוריתי על הגשת סיכומי טענות בכתב.
8. בסיכומי טען התובע כי הנתבעת לא זימנה לעדות את בעלת הדירה ממנה היא רכשה את דירתה, או דיירים קודמים בבית שיעידו ביחס לחלוקה ההיסטורית מהטעם שהיה ברור לה כי עדויותיהם יהיו לרעתה. בנוסף, טען התובע כי העובדה שהנתבעת השתתפה בכל הוצאות הגינון והחשמל של הבית ובהוצאות איטום הגג מאיינת את טענתה בדבר חלוקה היסטורית מכוחה החצרות מצויות בשימוש דירות הקרקע והגגות בשימוש דירות קומה א', שכן במצב דברים בו מתקיימת חלוקה היסטורית, על כל בעל דירה לשאת בהוצאות האחזקה הנוגעות ביחס לחלק שבשימושו הייחודי. השתתפותה בכלל הוצאות הרכוש המשותף בבית מעידה עליה כי הסכינה עם כך שהשטחים מהווים רכוש משותף של כל בעלי הדירות.
9. מנגד, טענה הנתבעת בסיכומיה כי התובע מושתק כעת מלהעלות טענות כנגד החזקה והשימוש הבלעדיים שהיא עושה בשטח המשותף, שכן אילו סבר שמדובר בבניה אסורה ברכוש המשותף, שומה היה עליו לציין זאת במסגרת התנגדותו לבקשה להיתר לתוספת ממ"ד שהגישה הנתבעת בשנת 2017. יתרה מכך, התובע מעולם לא העלה טענה כנגד השימוש הייחודי שעושה הנתבעת בשטח החצר שבשימושה הייחודי – כל זאת משום שידע על החלוקה ההיסטורית שבין בעלי הדירות.

דיון והכרעה-

10. אקדים ואציין כי מצאתי לקבל את התביעה ברובה, הכל כפי שיפורט להלן.
11. אציין כבר עתה, כי אמנם התובע העלה טענות כנגד הממ"ד שבנתה הנתבעת, והנתבעת השיבה לטענות אלו, אך מהטעם שלא התבקש כל סעד שיורה על הריסת הממ"ד, לא מצאתי להידרש אליו.
12. עוד אציין, כפי שפורט לעיל, כי מדובר בבית משותף המורכב מ-10 מבנים ו-42 דירות שלא נקבע בתקנון מוסכם כי הרכוש המשותף, כולו או חלקו, שבתחומי כל מבנה יהיה צמוד לדירות שבאותו מבנה, או שהחזקתו וניהולו יהיו נפרדים, כאמור בסעיף 59 לחוק



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/71/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין") ועל כן, לכאורה, מדובר על רכוש משותף המשותף לכלל הדירות בכל המבנים. עם זאת, מאחר שהצדדים להליך, וכן יתר בעלי הדירות בבית שהובאו לעדות, רואים את המבנה הרלבנטי כבית שמתנהל באופן נפרד, ולא באה טענה בעניין מצד ג' כלשהו אראה את הרכוש המשותף לצורך ההליך כרכוש המשמש רק את הדירות שבמבנה הרלבנטי.

חלוקה היסטורית

13. בסעיף 52 לחוק המקרקעין הוגדר "רכוש משותף" כדלהלן:

"כל חלקי הבית המשותף חוץ מן החלקים הרשומים כדירות, ולרבות הקרקע, הגגות, הקירות החיצוניים, המסד, חדרי המדרגות, מעליות, מקלטים, וכן מתקני הסקה או מים וכיוצא באלה המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות או מרביתם אפילו הם בתחומי דירה מסוימת."

14. סעיף 62 לחוק המקרקעין קובע כדלהלן:

"בעלי הדירות רשאים לערוך תקנון ולשנות את הוראותיו ברוב של בעלי הדירות ששני שלישים של הרכוש המשותף צמודים לדירותיהם, אולם אין לקבוע או לשנות בתקנון זכויות של בעלי דירות או להטיל עליהם חובות או תשלומים מסוג או בשיעור שלא פורשו בחוק זה אלא בהסכמתם, ואין לקבוע הצמדה של חלק מסויים מהרכוש המשותף לדירה פלונית אלא בהסכמת כל בעלי הדירות."

בנוסף, סעיף 12 (ב) לתקנון המצוי שבחוק המקרקעין קובע כי:

"החלטה המטילה על בעל דירה חובות או תשלומים מסוג או בשיעור שלא פורשו בפרק ו' לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969, או בתקנון זה, או המשנה את זכויותיו, לא יהיה לה תוקף לגבי אותו בעל דירה אלא אם הסכים לה."

15. מסעיף 62 לחוק המקרקעין ומסעיף 12(ב) לתקנון המצוי עולה כי לא ניתן להצמיד חלק מסוים מהרכוש המשותף לדירה מסוימת מבלי שהסכימו לכך כל בעלי הדירות בבית, זולת לצורך בניה כאמור בסעיף 71 לחוק המקרקעין.

16. **"ברי כי לתקנון שנרשם כוח קנייני מלא כלפי מי שרכש בעלות, כפי שהסכם שיתוף רשום הוא בעל תוקף קנייני"** [ראו: מ. דויטש קניין כרך א' עמ' 731 (1997), להלן: "דויטש"]. ואולם, מה מעמדו של הסכם שנערך בין בעלי הדירות בנוגע לשימוש ייחודי בחלק מסוים של הרכוש המשותף, שתוכנו נוגד לכאורה את הקבוע בתקנון הרשום? על כך משיב פרופ' דויטש כדלקמן:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/71/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

"חופש ההתקשרות מחייב הכרה בתוקפו של הסכם בין כל בעלי הדירות, אף כאשר הוא לא זכה כלל, או עדיין לא זכה, למעמד תקנוני. על אף עליונותו הנורמטיבית של התקנון, ברי שאין לשלול את חופש ההתקשרות מחמת כך שההתקשרות לא באה לידי ביטוי (או עדיין לא באה לידי ביטוי, כאמור), בצורה של תקנון. ואכן, לא אחת הפסיקה הכירה, ללא התחבטות, בתוקפם של הסכמים בין בעלי דירות, הן לעניין 'חלוקה למעשה' של זכויות ההחזקה והשימוש ברכוש המשותף, והן לעניין זכויות בנייה." ראו דויטש, שם, בעמ' 734-733.

17. עוד לפי הפסיקה נקבע כי אין להסיק מהיעדר התנגדות או מיישיבה על הגדר' קיומה של הסכמה פוזיטיבית. עסקינן בזכויות קנייניות ששינוי בהן מחייב הסכמה ברורה, מוגדרת, חד משמעית שאינה משתמע לשני פנים. ראו בע"א 5043/96 גלמן נ' הררי-רפול, פ"ד נד(3) 389, 394 (2000) דברי כב' השופט דורנר:

"גישה פרשנית זו אף מתחייבת מן הפסיקה המשקפת מדיניות משפטית המגנה על בעל דירה בבית המשותף, ושלפיה ויתור על זכות הנובעת מבעלותו בדירה בבית משותף בין שהמדובר בזכות ברכוש המשותף ובין שהמדובר בהסכמה לבניה (דהיינו ויתור על אחוזי הבניה) חייב להיות מפורש".

ועוד ראו חוות דעתו של כב' הנשיא דאז שמגר בע"א 239/79 גלבורט נ' הממונה על המרשם, פ"ד לד(2) 807, 810 (1980) שם נפסק:

"כל גריעה מן הרכוש המשותף חייבת להיות מפורשת וברורה, אין מפרשים אותה בהרחבה אלא בדיוק ובדיוק ואין לנהוג בפרשנות מקילה ובהסקת מסקנות מכללל בכל הנוגע להגדרת תחומי השיתוף מחד גיסא, ותחומי הפרט, מאידך גיסא."

18. באותה סוגיה של צורך בהסכמה לשימוש ייחודי ברכוש משותף ראו עיקר חוות דעתו של כב' השופט סוקול בעש"א (חי') 13877-04-09 קיסרי נ' שלומוב, פסקה 4 (נבו, 16.8.2012):

"... נקודת המוצא לכל דיון בעניין בניה ברכוש משותף הינה כי לאף אחד מהשותפים אין זכות לשימוש ייחודי ברכוש המשותף. תפיסה של הרכוש המשותף לשימוש ייחודי ובנייה ברכוש המשותף, מחייבת קבלת הסכמתם של כל השותפים, ולמצער, הסכמת הרוב כנדרש על פי הוראות סעיף 71ב' לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969".

19. בשורה של פסקי דין נקבע כי הסכמה בין בעלי דירות בבית משותף לשימוש ייחודי ברכוש המשותף על ידי אחד מהם אינה עסקה במקרקעין הטעונה מסמך בכתב, לפי הוראות סעיף



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/71/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

8 לחוק המקרקעין, ראו ע"א 188/76 רוזנוקס נ' הוטרר, פ"ד לא(1) 382, 384 (1976), וכן ע"א 815/81 כליפא נ' שאול פ"ד לו(3) 83 (1982).

20. על אף הוראות אלה, כאשר קיימת חלוקה מוסכמת של שימוש ברכוש המשותף בין בעלי דירות הבית המשותף, וחלוקה זו נוהגת שנים ארוכות, ניתנות תמורות הדדיות, באופן שבו כל צד מקבל חלק מסוים ברכוש המשותף לשימוש הייחודי, תוך התחייבות מובנת מאליה והדדית להימנע משימוש בחלק אחר של הרכוש המשותף. יכול וחלוקה מוסכמת זו - הגם שאינה מגובה בכתב - תחייב.

21. התובע טען בעדותו כי הנתבעת השתלטה על כל השטח המשותף המקיף את הבית, והציבה בו שער באופן שמונע כניסת יתר בעלי הדירות אליו והמהווה שימוש ייחודי בשטח החצר, ועל כן עתר להורות לה לחדול מחסימת השטח המשותף. לטענתו, לא קיימת חלוקה היסטורית, ומלבד הנתבעת אף אחד מארבעת בעלי הדירות לא עושה שימוש ייחודי בשטח כלשהו, ויתר החצרות פתוחות. עדותו לא הייתה קוהרנטית ונתגלו בה סתירות, כאשר בראשית הדרך טען התובע כי כלל לא קיימת חלוקת שטחים בין בעלי הדירות בבית, ובהמשך עדותו טען לקיומה של חלוקת שטחי הקרקע תוך הותרת השערים פתוחים, ראו עדותו בעמ' 9 לפרוטוקול שורות 42 ואילך. התובע עומת בחקירתו עם הגרסאות השונות והסביר כי שינוי הגרסאות נבע מטעות ומלחץ. טענתו זו לא הייתה משכנעת.

22. הנתבעת טענה בעדותה כי קיימת חלוקה היסטורית של השטח המשותף, מתוקפה היא תפסה חזקה ייחודית בחלק מהחצר הסמוך לדירתה. בתמיכה לעדותה צירפה הנתבעת לתצהירה תמונות המראות כי במקום בו בנתה את הממ"ד היה קיים קודם לכן שער וגדר שתחמו את השטח בו היא עושה שימוש ייחודי, ראו עמ' 6 לתצהיר עדותה הראשית. עוד עלה מתצהירה כי החלוקה המוסכמת בבית מאז ומתמיד הייתה כזו שדירות הקרקע קיבלו שימוש ייחודי בחצרות ודירות קומה א' קיבלו חזקה ייחודית בגגות מעליהם. לטענתה חלוקה דומה נוהגת בבניינים הסמוכים, ראו סעיף 5 לתצהיר עדותה הראשית.

23. גם בגרסת הנתבעת נמצאו בקיעים. העדה אישרה בחקירתה הנגדית כי השתתפה בהוצאות איטום הגג, ולא ידעה להסביר מדוע נדרשה והסכימה לשלם עבור תחזוקתו של הגג שעה שלטענתה הגג היה בשימוש הייחודי של התובע, ראו עדותה בעמ' 15 לפרוטוקול שורות 27-26. כמו כן, הנתבעת לא ידעה להשיב בחקירתה הנגדית מדוע הציעה לתובע במייל מיום 25.2.16 כי יעשו חלוקה שתקנה לו את הגג ולה את החצר אם, אליבא דידה, ממילא הייתה קיימת חלוקה שכזו שנים רבות... הנתבעת עומתה בחקירתה עם המייל ששלחה והצדיקה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/71/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

את האמור בו כנחמדות ואדיבות, ראו עדותה בעמ' 17 לפרוטוקול שורות 7-14. אך איני סבורה כי כך הדברים נכתבו מהטעמים האמורים.

24. לאור הגרסאות הסותרות של הצדדים וחוסר העקביות וההיגיון בעדויותיהם אפנה ואבחן את גרסת העדים שהובאו לעדות ע"י הצדדים ביחס לסוגיה זו, האם ניתן ללמוד מהם אודות חלוקה היסטורית כלשהי. להלן עיקרי עדות עדי התביעה ביחס לחלוקה ההיסטורית-

25. היות שהנתבעת טענה לחלוקה היסטורית דומה בבניינים הסמוכים, הוזמן לעדות מר אלי עימנואל, בעלים של דירה בבניין הסמוך, לגבי חלוקת השימוש בבניין הסמוך. העד העיד כי לא הייתה קיימת חלוקה במבנה שלו. לדבריו הגג לא חולק (ראו שורות 13-14 לפרוטוקול הדיון עמ' 2). העד נשאל מספר פעמים בחקירתו על החלוקה שבנוהג הקיימת אצלו בבניין ולא ידע לתאר חלוקה ברורה מסוימת, ראו עדותו בעמ' 2 לפרוטוקול שורות 15-30. בנוסף, העד אישר בעדותו כי קיים סכסוך בינו לבין הנתבעת בשל אינסוף תלונות שהיא הגישה כנגדו למשטרה, ראו עמ' 2 שורות 44-49 לפרוטוקול. עד זה הוא בעלים ומחזיק של דירה בבניין הסמוך רק משנת 2021, ועדותו לא שפכה אור ממשי לא על הנוהג הקיים (ככל שקיים) במבנה בו מצויה דירתו ולא על הנוהג בבית מושא ההליך.

26. מתצהיר עדותה הראשית של ענת לוי, בעלת דירה בבית, עלו הדברים הבאים ביחס לחלוקת השימוש בבית מושא ההליך: הדירה הועברה אליה בירושה בשנת 2017 והיא בקיאה בעובדות גם ביחס לשנים מוקדמות יותר היות שאמה גרה בבית למעלה מ 30 שנים והיא ביקרה אותה והייתה שותפה עמה בחלק מהזמן בקבלת החלטות הנוגעות לדירתה. מעדותה עלה כי בהתאם להסכמה רבת שנים בין בעלי הדירות בבית חולק השימוש בחצר כך שכל שני בעלי דירות (קרקע + זו שמעליה) חלקו חצר באופן שהחצר הקדמית לכיוון הרחוב שמשה את דירת אמה ואת הדירה שבבעלות אלון, המצויה מעליה, והחצר העורפית בהיקף דירת הנתבעת שמשה את דירות הנתבעת והתובע. בהתאם לאותה הסכמה בעלת דירת הקרקע שמכרה דירתה לנתבעת רצפה חלק קטן מהחצר האחורית, ואמה טפחה את החצר הקדמית ורצפה חלק ממנה. בעל הדירה מעל אמה ויתר על חלקו בחצר לטובת אמה בתמורה לכך שלא יידרש לשאת בהוצאות תחזוקת החצר. החצרות שהיו בשימוש ייחודי של בעלי דירות הקרקע נותרו פתוחות כל הזמן וגם שער שהותקן בסמוך לדירת הנתבעת נותר פתוח כל העת, ובהמשך כשננעל נמסרו מפתחותיו לכל בעלי הדירות בבית. הנתבעת, לאחר שרכשה את דירתה, החליפה את השער שהיה קיים בשער חדש אותו היא נועלת אך לא מסרה מפתחות ליתר בעלי הדירות בבית.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/71/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

27. בחקירתה הנגדית העידה ענת לוי כי: **"הייתה חלוקה של אחריות על שטחים. הייתה חלוקה לא כתובה... שלכל דייר בבניין יש חלק שהוא מטפח אותו והוא רשאי לעשות בו מבחינת הטיפוח מה שהוא רוצה... כך היה מקובל, ככה זה נשאר כשמכרו הלאה.. המעבר היה חופשי, הייתה גדר קטנה בחלק האחורי.. הגדר הייתה פתוחה ובכל מקרה לא נעולה.. כשדייר של קומה שניה היה יורד הוא היה נכנס דרך החלק של רונית (-הנתבעת – י"ל) אל החלק שלו" (שורות 20-21, 31-35 בעמוד 6 לפרוטוקול).**

בהמשך עדותה הוסיפה ענת לוי כי הגם שהיא מטפחת את החצר שבשימושה, כל בעלי הדירות עוברים בה על מנת להגיע לדירותיהם (ראו שורה 38-40 בעמוד 6 לפרוטוקול).

מעדותה עלה כי כל אחד מארבעת בעלי הדירות בבית קיבלו חלק מסוים מהחצר לשימושם הייחודי. חלוקת השטחים הודגמה בתמונה שצורפה כנספח א' לתצהיר עדותה הראשית. יש לזכור כי עדה זו הובאה לעדות ע"י התובע אך בסופו של דבר תמכה בגרסת הנתבעת כי הייתה חלוקת שטחים בין בעלי הדירות בבית, עם זאת, בניגוד לעמדת הנתבעת ולפיה כל החצרות היו בשימוש דירות הקרקע והגגות הוקנו לדירות קומה א', העדה העידה על חלוקה של החצר (בלבד) בין ארבעת בעלי הדירות במבנה.

עדותה של העדה הנ"ל הייתה אמינה עלי. העדה תארה באופן מפורט ונהיר את החלוקה שהייתה מקובלת. לעדה זו אין אינטרס בתוצאת ההליך ועל כן אני סבורה כי מדובר בעדה אובייקטיבית.

28. ליאת לוי, שאימה הייתה בעלת דירה בבית עד שנת 2014 ומכרה דירתה לאחר מכן לתובע, העידה כי החצר הצדית בין עמודים הייתה **"בוודאות בשימוש של רונית עם מעבר פתוח"**. לדבריה החצר מעולם לא חולקה בין בעלי הדירות: **"בכל השטח שמסביב לבניין היה מעבר חופשי"**. גם כשנשאלה האם שטח זה מתייחס גם לשטחה של הנתבעת, השיבה הגב' לוי: **"כן, השער היה פתוח תמיד וניתן היה לעבור למקרה הצורך של הדיירים"** (שורות 33-45 עמ' 4 לפרוטוקול), וראו גם עדותה בסעיף 6 לתצהיר עדותה הראשית. מעדותה עלה כי אמנם לא הייתה קיימת חלוקה שבנוהג כלשהי בבית, אך הנתבעת עשתה שימוש בחצר הסמוכה לה תוך שהותירה את השער פתוח לכל.

29. להלן עיקרי הדברים הצריכים לעניין סוגיית החלוקה היסטורית, כפי שעלו מעדי ההגנה-

אורית שיש, חברתה של הנתבעת כ-16 שנים, העידה בחקירתה כי: **"הייתה חומה עם שער ומאחוריה כל החצר הצדית וכן כל החצר בעורף המבנה שימשו את רונית. בחצר האחורית הייתה חומה.. והייתה יוטה ירוקה שהקיפה את כל החצר עד החומה. בוודאות אני אומרת**



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/71/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

שהחצר ששימשה את רונית היא החצר הצדית שמתחילה בחץ שסימנתי וממשיכה לכל החצר האחורית שבנספח א' מסומנת בכחול ובירוק" (שורות 21-23 בעמוד 12 בפרוטוקול הדיון מיום 8.5.22).

אריה שוהם, שוכר דירה בבית בקומה א' מאלון חבר, העיד בחקירתו כי החצר כבר הייתה תחומה ומחולקת טרם שהנתבעת רכשה את הדירה: "במיקום שסומן בכתום הייתה קיימת גדר כשאני באתי לגור בבית לפני השיפוץ. הייתה גדר וגם שער. החצר האחורית הייתה בשימוש רונית.. אני יודע שכל החצר האחורית עד גבול החלקה הייתה בשימוש" (שורות 12-14 בעמוד 13 לפרוטוקול וכן סעיף 3 לתצהיר עדותו הראשית).

הגב' שובל שטרן, ביתה של הנתבעת, העידה כי: "הייתי שוכחת את המפתח של הבית המון פעמים, והדרך שבה הייתי נכנסת לבית היה דרך הדלת האחורית של הדירה ועל מנת להגיע הייתי נאבקת עם שער הכניסה לחצר.. הוא תמיד היה נעול אני זוכרת את זה בתור ילדה בוודאות" (שורות 18-21 בעמוד 14 לפרוטוקול).

מסיכום העדויות עולים הנתונים הבאים: 30.

התובע אמנם טען בתחילה כי לא הייתה קיימת חלוקה היסטורית, אך הודה בהמשך שהייתה קיימת גדר ושער במיקום קרוב לגדר ולשער שהקימה הנתבעת, אלא שלטענתו השער לא היה נעול. בהמשך עדותו טען לחלוקה היסטורית מכוחה החצר האחורית והצדית שסומנו בירוק בנספח א' לתצהיר ענת לוי מצויים בשימוש הייחודי, ואילו החצר שסומנה בצבע כחול מצויה בשימושה הייחודי של הנתבעת ללא זכות לנעול אותה.

הנתבעת טענה לחלוקה היסטורית מכוחה הגגות מוקנים לדירות בקומה א' והחצרות לדירות הקרקע.

לא מצאתי לקבל את גרסת הנתבעת, מהנימוקים שפורטו לעיל, ומהטעם שאף אחד מהעדים לא תמך בסוג החלוקה הנטענת על ידה (חצרות לקומת הקרקע גגות לקומה העליונה).

עדות אלי עימנואל לא שפכה אור כלשהו על המחלוקת.

עדות ענת לוי תמכה בגרסת התובע (המאוחרת) בדבר חלוקת שטחי הקרקע בין ארבעת בעלי הדירות בבית, תוך שציינה כי בעל הדירה מעליה אינו עושה שימוש בפועל בחצר שהוקנתה לשימוש הייחודי.

מעדות ליאת לוין עלה כי החצר שימשה את הנתבעת, אך המעבר היה פתוח לכולם, והיא לא שפכה אור על אופן חלוקת החצר בין בעלי הדירות בבית.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/71/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

אריה שוהם, אורית שיש ובתה של הנתבעת אישרו כי הנתבעת עשתה שימוש ייחודי בחצר מושא ההליך ולא היה בעדותם כדי לשפוך אור על חלוקת יתרת הקרקע.

31. משדחיתי את גרסת הנתבעת ולפיה הגג הוקנה לדירות קומה א' והחצר לדירות הקרקע, נותר לבחון האם נעשתה חלוקה של החצרות בין ארבעת בעלי הדירות בבית או שרק לנתבעת ולגב' לוי הוקנתה חזקה ייחודית בשטחי חצר. בתשובה לשאלה זו יהיה כדי להשליך על השאלה האם הרשות שניתנה לנתבעת לעשות שימוש ייחודי בחצר הדירה היא רשות הדירה אם לאו.

האם זכות השימוש הייחודי בחצר ?

32. כב' הנשיאה גילאור בע"א (חי') 1020/03 בובליל נ' שטיינר מיום 25/02/2004 התייחסה לסוגיית הסכם לחלוקה היסטורית כדלהלן:

"...רישומי של הסכם הורתו ותכליתו ראייתית הן כלפי הבעלים הן כלפי צדדים שלישיים. המשמעות של כך היא שבמקרה בו גלוי וידוע היה כל העת לצדדים דבר קיום ההסכם, ורישומיו נכרו היטב עקב הבינוי והנוהג בשטח מזה עשרות בשנים, לא קם צורך ראייתי נוסף ובפרט שהצדדים שניהם אינם מכחישים עצם קיום ההסכם וכל מחלוקתם מיוחסת לנפקותה המשפטית של מציאות נהגת מוסכמת מקום בו לא נתבצע רישום בלשכת רישום המקרקעין... פומביות הרישום, אם כן, היא העומדת ביסוד הרישום ולאורה יש לבחון אף יחסי חליפי הצדדים להסכם ועל אף שאינם צדדים להסכם גופא. אין דומה מצב בו צד קנה בתום לב נכס ובלא ידיעה על הסכמים בין בעלי הקודמים לצד ג', למציאות בה ידע הקונה על ההסכמים, וראה תוצאותיהם בשטח...לא יכול כל מחזיק אחר ואף מאוחר יותר, אשר ידע על ההסכם בעקבותיו נתאפשרה הבנייה, לחזור בו מן ההסכם באשר רישומי ניכר סטטית בשטח ובאופן בלתי הדיר..." [ההדגשות שלי –י"ל].

33. ומה תוקפו של רישיון זה? הכלל הוא, שמדובר ברישיון בר חזרה, וככלל, נותן הרשות רשאי בכל עת לחזור בו מההסכמה שהוענקה. נפסק לא אחת כי במקרים בהם הסתמך בר הרשות על מתן רישיון לצמיתות והשקיע במקרקעין, הופכת הרשות לבלתי הדירה. הטעם לכך הוא הגנה על הציפייה הלגיטימית של בעלי הרישיון בדבר זכותם במקרקעין והסתמכותם על קיומה. וראו בעניין את ע"א 7139/99 אלוני נ' ארד, פ"ד נח(4) 27 (2004); ע"א 5136/91 קוגלמס נ' קוגלמס, פ"ד מט(2) 419 (1995); ע"א 2836/90 בצר נ' צילביץ, פ"ד מו(5) 184, 197 (1992); ע"א 588/81 ציזיק נ' הורוביץ, פ"ד מ(1) 325, 321 (1986); ע"א 515/76 לוי נ' ויימן, פ"ד לא(2) 127, 133 (1977). וראו גם ע"א 32/77 טובליצקי נ' בית כנסת ובית מדרש החסידים, פ"ד לא(3) 210 (1977), שם נקבע כי לשם יצירת רישיון של שימוש במקרקעין אין צורך בהסכם מפורש, ומספיקה התנהגותם של בעלי המקרקעין שממנה ניתן להסיק



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/71/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

שהסכימו בדיעבד והשלימו עם שימוש של אדם אחר ברכושם. העובדה שעבר זמן רב מאז תפס אדם את הקרקע ושבמשך כל אותו זמן נמנע בעל הנכס מתגובה כלשהי, למרות שידע על התפיסה, יכולה להעיד על הסכמתו וליצור רישיון מכללא (IMPLIED LISCENSE) שלא היה קיים מלכתחילה.

34. למשמע כל העדויות שוכנעתי כי הגם שלבעלי הדירות בקומה א' היה עניין מופחת בחצר שאינה נמצאת בסמיכות פיזית לדירתם, הייתה קיימת חלוקה מוסכמת של החצרות כמתואר בנספח א' לתצהיר ענת לוי, (על אף שבעלי הדירה מעל דירת ענת לוי, לפי שעה, לא גילו עניין בעשיית שימוש ייחודי בחלק החצר שהוקנה להם).

35. מקום בו נעשתה חלוקה של החצר בין כל ארבעת בעלי הדירות בבית הרי שמדובר על הקניית שימוש ייחודי בתמורה לקבלת שימוש ייחודי בשטח אחר, באופן שמדובר על **רשות בתמורה**. לאור זאת, לא מצאתי כי נכון לבטל הסכמה זו, לא כל שכן מקום שהיחיד שביקש לבטלה הוא התובע אשר קיבל גם הוא תמורה בדמות חלק חצר שהוקנה לשימוש הייחודי. מעדויות הצדדים עלה כי כל בעלי הדירות בבית הסתמכו על החלוקה שבנוהג ושינו מצבם לרעה על סמך מצג זה. שינוי המצב בא לידי ביטוי בהוצאות שחלקם הוציאו לגידור השטחים, ריצופם וטיפוחם.

36. ויוטעם, לו הייתי משתכנעת כי רק לבעלי דירות הקרקע הייתה קיימת זכות לעשיית שימוש ייחודי בחצר, מבלי שליתר בעלי הדירות ניתנה זכות דומה, ממילא זכות הנתבעת לעשיית שימוש ייחודי בחצר הייתה מסתיימת עם גילוי דעתו של התובע כי הוא מבקש לסיים את הרשות שכן במקרה כזה, בהיעדר תמורה, ניתן היה לראות ברשות כ- רשות חינוך שהיא הדירה בכל עת עם גילוי דעתו של נותן הרשות בדבר סיומה. וראו בעניין את ע"א (ת"א) 271/85 הילמן נ' רוזן פס"מ תשמ"ז(1)283 בו נקבע כי על בית המשפט להימנע מלהסיק מוויתורים זמניים המבוססים על יחסי שכנות תקינים, ויתור על זכות קניינית. יש לאבחן בין מקרים בהם בעל דירה יחיד בבית נטל חזקה ייחודית בשטח משותף, לבין נתוני תיק זה בו כל אחד מבין בעלי הדירות בבית קיבל חזקה ייחודית בשטח משותף כלשהו, גם אם השטחים אינם זהים לחלוטין בגודלם, וכן אין להתעלם מאלמנט התמורה ומאלמנט הסתמכות של בר הרשות והשבחת הנכס על ידו כתוצאה מאותה הסתמכות. וראו בעניין זה דבריו של דויטש בעמ' 413 :

"כללי הביטול של רישיון במקרקעין, מכל הסוגים, הוכפפו במהלך השנים לעקרונות של צדק, ובעיקרם שיקולי ההסתמכות של בר הרשות, והשבחת הנכס על ידיו... כאשר הבעלים היה ער לציפיות אלה ושתק, הוא עלול לאבד את זכותו לחזור בו מן ההרשאה,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/71/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ויהיה עליו לכבד את ציפיות בר הרשות להמשך השימוש בנכס. ההכרעה הסופית היא לעולם הכרעה נסיבתית".

וראו בעניין גם עש"א (מחוזי ת"א) 13556-01-14 אזרק נ' בר-ניר (נבו, 18.6.2014).

37. עוד אציין כי בחלוקה מוסכמת או בחלוקה שבנוהג אין חובה שהשטחים המחולקים יהיו סימטריים או זהים, שכן מקור זכות השימוש הוא ממילא מכוחה של ההסכמה של בעלי הדירות אשר גובשה בהתאם לנוהג שהוכח.

38. לאור האמור, מוצאת אני לקבוע כי ביחסים שבין הצדדים להליך, תיוותר חלוקת השימוש שהייתה קיימת בין בעלי הדירות בבית על כנה בכל הנוגע לשימוש שעושים הצדדים להליך בחצרות כפי המודגם בנספח א' לתצהיר ענת לוי. על מנת שלתובע תהיה קיימת גישה לחצר שבחזקתו הייחודית, ולאור העדויות שבאו לפניי אשר ממרביתן עלה כי השער בכניסה לחצר שבשימוש הנתבעת לא היה נעול, וכך התאפשרה כניסה דרכו של התובע או מי מטעמו לחלק החצר שבשימושו הייחודי, אני מורה לנתבעת לפרק את המנעול בשער שהתקינה בתוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין ולהימנע מנעילת השער.

39. ויוטעם, אין באמור כדי להקנות למי מבעלי הדירות בבית זכויות קנייניות בשטחים האמורים, וזכויות **שימוש ייחודי** זה יכול וייסוגו בעתיד מפני צרכים קנייניים עתידיים של מי מבעלי הדירות בבית דוגמת הרחבת דירתם, ועל כן לא הייתה כל מניעה שהנתבעת תבנה את הממ"ד בחלק החצר שבשימושו הייחודי של התובע בהיתר היתר בניה והסכמות כדן. ממילא עם הקמת הממ"ד נוצר מעל הממ"ד גג המצוי במפלס דירת התובע אשר על גבו יוכל בעתיד התובע להרחיב דירתו (בכפוף לאישור מוסדות התכנון והסכמות בעלי הדירות בבית ברוב הדרוש).

הצבת מחסן ע"י הנתבעת-

40. התובע טען כי הנתבעת בנתה מחומרים קלים מחסן בחצר המשותפת מבלי שקיבלה לכך היתר בניה.

41. קיומו או היעדרו של היתר בניה כדן עניין הוא למוסדות התכנון והערכאות הרלבנטיות לענות בו, ואין לו כל מקום בהליך זה שכל כולו קנייני. בעניין ההפרדה בין העניינים התכנוניים לעניינים הקנייניים ראו דברי כב' השופט ת' אור בבג"ץ 305/82 מור נ' הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז המרכז, פ"ד לח(1) 141, 148 (1984): "**כששוקלת הוועדה המקומית ומחליטה ליתן היתר בניה, אין בכך כדי לפגוע במי אשר טוען לזכויות, אשר תיפגענה אם יינתן ההיתר, או אם ימומש ההיתר על ידי בניה על הנכס, ופתוחה בפניו**



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/71/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הדרך לפנות לערכאות ולקבל סעד שימנע פגיעה כזו". על דברים אלה שב וחזר כב' השופט אור, בבג"ץ 879/89 בנייני ט.ל.מ. חברה לבניין בע"מ נ' הוועדה המקומית לתכנון ובנייה חולון, פ"ד מד(2) 831 (1990), וראו את האמור בספרו של דויטש, בעמ' 695 לעניין ההפרדה בין הפן התכנון לפן הקנייני :

"אין צורך להרחיב, כי זכות הבניה מבחינת דיני הקניין מצויה במישור אחד, וקיומו של היתר בניה מהוועדה המקומית, היא עניין למישור אחר. קיומו של היתר בניה אינו מצביע על כך שהבניה היא חוקית, אלא אך ורק על כך, כי היא חוקית מבחינת דיני התכנון והבניה. עדיין אין מניעה כלשהי לתקיפה של הבניה על פי דיני הקניין (נזיקין) לפי הכללים הרגילים. רשויות התכנון אינן בודקות את התקינות של הבניה מן הצד של זכויות הקניין .".

וכן את הדברים שנקבעו בעת"מ (י-ם) 46/69 למברג נ' ועדת הערר המחוזית לתכנון ובנייה ירושלים, פ"מ התש"ס 129, 142 (2000) :

"זכות הבניה, מבחינת דיני הקניין, מצוייה במישור אחד וקיומו של היתר בנייה מן הוועדה המקומית, היא עניין למישור אחר".

וכן ראו גם את דברי הביקורת של עו"ד ניר מועלם בעניין במאמרו "הסכמות לבנייה בהליכי רישוי: בין קניין תכנון" מקרקעין י(3) 23 (2011).

42. מעיון בתמונות עולה כי המחסן הוצב ע"י הנתבעת בחלק החצר שבשימוש הייחודי של התובע. הצבת המחסן בשטח שבחזקת התובע נעשתה ללא הסכמתו, ראו עדותה בעמ' 15 לפרוטוקול שורות 29-30: "ש. יש לך אישור להצבת המחסן? ת. אין צורך באישור להצבת מחסן". לאור האמור, אני מורה על סילוק ע"י הנתבעת או העתקתו לשטח המסומן בצבע כחול ונושא כיתוב "קומת כניסה רונית" בנספח א' לתצהיר עדותה הראשית של ענת לוי בתוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין.

העתקת קופסת התקשורת או מתן גישה נוחה אליה-

43. התובע עתר להעתקת קופסת התקשורת או מתן גישה נוחה אליה.

44. הנתבעת מצדה טענה כי לא העתיקה את קופסת התקשורת, וכי זו נמצאת מאז ומתמיד באותו מקום, וכי בעקבות הבניה שביצעה הגישה לקופסת התקשורת פחות נוחה. הנתבעת הבהירה כי אין לה כל התנגדות להעתקתה למקום אחר.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/71/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

45. לא מצאתי כי הוכח כי הנתבעת היא שהעתיקה את קופסת התקשורת ממקומה, והואיל והתובע עתר להעסקתה או למתן גישה נוחה אליה, הרי שעם מתן הצו המורה על הסרת השער ממילא מתאפשרת גישה נוחה לחצר כולה, לרבות לקופסת התקשורת ולטעמי די בכך.

46. עוד ובנוסף, בסיכומיה טענה הנתבעת כי קופסת התקשורת הועתקה במימונה ע"י בזק לחצר הקדמית, וגם מטעם זה לא נדרש סעד בעניין.

המזגן שהתקינה הנתבעת-

47. בפסיקה נקבע שהתקנת מזגנים הינה שימוש סביר ברכוש המשותף בתנאי מזג האוויר של הארץ. ראו ע"א 991/97 נציגות הבית המשותף נ' לילי אבן (לא פורסם) וכן ראו תיק מפקח (ת"א) 487/11 רודיק נ' רביד (נבו, 16.4.2012) שם נקבע:

" מגמת הפסיקה כיום נוטה להקל בנושא התקנת מזגנים בהתחשב בתנאי האקלים בקיץ הישראלי ולהתייחס אליה כשימוש רגיל וסביר. המבחן בין היתר הוא שימוש בהתאם לנסיבות המקום תוך התחשבות באלטרנטיבות אחרות הנתונות למבקש התקנת המזגן, כל אימת שההתנגדות להצבת המזגן אינה נובעת מהפרעה ממשית לשכנים ולציבור בין אם בשל ראש או מפגע בטיחותי ובין אם בשל פגיעה אסתטית בולטת או פגיעה ממשית אחרת, ניתן לראותה כבלתי סבירה, ואת השימוש במזגן יש לראות כשימוש רגיל".

48. ככל שההתקנה אינה גורמת הפרעה ממשית לשכנים ולציבור, בשל רעש, מפגע בטיחותי, פגיעה אסתטית או פגיעה ממשית אחרת, ניתן לראותה כסבירה, ואת המזגן כשימוש רגיל, ראו בעניין ע"א (י-ס) 2560/01 נציגות הבית המשותף בן יהודה 19 ירושלים נ' בית חינוך עיוורים לבני ישראל (נבו, 4.4.2002).

49. שומה, אפוא, על מי שמתקין מזגן, שיתקינו באופן שיהווה שימוש סביר ברכוש המשותף, והמעטפת החיצונית של הבית הינה במובהק רכוש משותף, ובעיקר – שיתקינו בתום לב ובהגיונות. הפסיקה מייחסת חשיבות עליונה לחובת מימוש הזכויות של בעלי דירות בבית משותף בתום לב, בהגיונות, ביושר, ומתוך התחשבות בצרכי הזולת, ראו רע"א 8186/07 כרמל נ' ינקוביצקי, (נבו, 1.1.2008).

50. מעיון בתמונה שצורפה כנספח 20 לתצהיר התובע עולה כי המזגן הותקן על גבי הקיר החיצוני הפונה לכיוון הכניסה לבית באופן שהוא פולט אוויר חם על באי הבית ופוגע במראה הכניסה לדירות.

51. לאור האמור, טוב עשתה הנתבעת משציינה בסעיף 3.6 לכתב ההגנה כי היא מוכנה, לצורך השכנת שלום, להעתיקו לגג הבית.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/71/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

52. אני מורה, אפוא, לנתבעת להעתיק את מנוע המזגן בתוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין לגג הבית.

הצבת מחסן ע"י התובע-

53. התובע טען בכתבי טענותיו כי קיבל אישור להקמת מחסן קל בשטח המשותף בקומת הקרקע, וכי נבצר ממנו להציבו בשל השתלטות הנתבעת על החצר המשותפת.

54. לאור האמור לעיל אני קובעת כי התובע יהיה רשאי להציב את המחסן בשטח שבשימוש הייחודי חלף המחסן של הנתבעת שהוריתי על העתקתו- במיקום המסומן X ב-ת/1.

הצבת מצלמות-

55. באשר למצלמות, סעיף 55 לחוק המקרקעין מבהיר כי הבעלות ברכוש המשותף היא של כל בעלי הדירות, תוך שהוא קובע כי: "לכל דירה בבית משותף צמוד חלק בלתי מסוים ברכוש המשותף..."

סעיף 2(א) לתקנון המצוי שבתוספת הראשונה שבחוק המקרקעין קובע כי: "בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף או מסכנים או עשויים לסכן את קיומו, או משנים או עשויים לשנות את ערכו, אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות. לעניין זה, 'פגיעה ברכוש המשותף' – לרבות פגיעה בחזונו החיצונית התקינה והאחידה כפי שהייתה בעת גמר הבנייה".

56. מהוראות חוק אלו עולה כי הרכוש המשותף שייך לכל בעלי הדירות, ועל כן בעל דירה אחת אינו יכול לפגוע בו אלא אם קיבל לכך את הסכמת האסיפה הכללית.

57. התובע עתר כנגד סילוקן של מצלמות שהתקינה הנתבעת ברכוש המשותף. התובע לא טען כי המצלמות מופנות ומצלמות את רכושו הפרטי כי אם את הרכוש המשותף.

58. תופעת הצבתן של מצלמות אבטחה ברכוש המשותף הפכה לאחרונה לחזון נפרץ. בניגוד למה שהיה נהוג בעבר, מצלמות אבטחה מותקנות כיום כמעט בכל מקום, במקומות ציבוריים ובמקומות פרטיים, וחיוניותן של מצלמות אלה לשם הגנה על הרכוש ועל הביטחון ידועה. אף במקרה דנן, הצבת המצלמה על ידי הנתבעת נועדה לאפשר לה לממש את זכות היסוד שלה להגן על דירתה וליהנות מקניינה, לאחר שזו נפרצה עובר להתקנת המצלמות.

59. סוגית התקנת מצלמות ברכוש המשותף מצריכה הכרעה בשאלות מורכבות של זכויות יסוד, הן מתחום ההגנה על הקניין, והן מתחום ההגנה על הפרטיות. מטבע הדברים, לעיתים, זכויות אלו מתנגשות זו בזו, ויש למצוא את נקודת האיזון המדויקת ביניהן. מובן, כי נקודת



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/71/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

איזון זו שונה ממקרה אחד למשנהו, ויש לבחון כל מקרה לגופו וכל מאורע בהתאם לנסיבותיו.

60. פרק ו' לחוק המקרקעין הוא הפרק העוסק בבתים המשותפים נועד להסדיר את הזכויות

שיש לכל בעל דירה בבית המשותף, ולהתוות את יחסי השכנות בין בעלי הדירות כתוצאה מהיותם "שותפים על כורחם" בחלקים שונים בבית המשותף. ככלל, חוק המקרקעין מעניק לכל בעל דירה מקסימום זכויות בקניינו, אך גם מחייב אותו למקסימום ההתחשבות בקניינו של שכנו. בתוך כך, קבע חוק המקרקעין מנגנונים שנועדו לעגן את הזכות הקניינית של בעל דירה בבית משותף הן בדירתו והן ברכוש המשותף, תוך הכפפתה לזכויותיהם של בעלי הדירות האחרים, ולהסדרים שכל בעלי הדירות קבעו ביניהם.

61. שני עקרונות בסיסיים ביחסי בעלי הדירות בבית המשותף בנוגע לרכוש המשותף, מצויים בסעיף 55 לחוק המקרקעין ובסעיף 2(א) לתקנון המצוי שבתוספת הראשונה לחוק.

62. סעיף 55 לחוק מבהיר כי הבעלות ברכוש המשותף הינה בידי כל בעלי הדירות, תוך שהוא קובע כי: **"לכל דירה בבית משותף צמוד חלק בלתי מסוים ברכוש המשותף..."**. סעיף 2(א) לתוספת הראשונה קובע כי:

"בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף או מסכנים או עשויים לסכן את קיומו, או משנים או עשויים לשנות את ערכו, אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות. לעניין זה, 'פגיעה ברכוש המשותף' – לרבות פגיעה בחזונו החיצונית התקינה והאחידה כפי שהייתה בעת גמר הבנייה".

63. מהוראות חוק אלו עולה, כי הרכוש המשותף שייך לכל בעלי הדירות, ועל כן בעל דירה אחת אינו יכול לפגוע בו, אלא אם קיבל לכך את הסכמת האסיפה הכללית.

64. יחד עם זאת, הלכה פסוקה היא כי לא כל שימוש ברכוש המשותף מהווה "פגיעה", המצריך את קבלת הסכמת האסיפה הכללית. בשורה של פסקי דין שבראשה פסק הדין בע"א 549/73 וינטרס נ' זמורה, פ"ד כח(1) 645, 648 (1974) נקבע כי שימוש סביר שאינו מונע שימוש דומה מבעל דירה אחרת, לא מהווה "פגיעה" ברכוש המשותף, וממילא אינו דורש הסכמת בעלי הדירות. כך נקבע בפסק דין וינטרס הנ"ל:

"לא כל שימוש ברכוש המשותף מותנה בקיומה של החלטה של האסיפה הכללית המתירה אותו. נראה לי, כי המבחן הנכון הוא זה: כל שימוש מותר גם בלי החלטה של האסיפה הכללית, ובלבד שהוא רגיל וסביר לפי תנאי המקום והזמן ואינו מונע שימוש דומה מאחרים".



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/71/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

65. הלכה זו עולה בקנה אחד עם ההוראה בסעיף 31(א) לחוק המקרקעין (החלה גם על בתים משותפים מכח סעיף 53 לחוק), לפיה: **"באין קביעה אחרת לפי סעיף 30, רשאי כל שותף, בלי הסכמת יתר השותפים – (1) להשתמש במקרקעין שימוש סביר, ובלבד שלא ימנע שימוש כזה משותף אחר"**.
66. הנה כי כן, שימוש סביר שאינו מונע שימוש דומה מבעל דירה אחרת, לא מהווה "פגיעה" ברכוש המשותף, ובעל דירה בבית המשותף רשאי לבצע שימוש כזה, גם אם לא קיבל לכך את הסכמת האסיפה הכללית.
67. ומהו אותו שימוש סביר? מובן, כי לכך לא ניתן ליתן תשובה חד ערכית. יש ששימוש מסוים ייחשב סביר ורגיל במקום מסוים, ואילו במקום אחר, אותו שימוש בדיוק יחשב שימוש חריג. התשובה לשאלה מהו "שימוש סביר", תוכרע, בסופו של דבר, בהתאם למקום, לזמן ולנוהג המקובל. וראו בעניין את דבריו של א. איזנשטיין, יסודות והלכות בדיני מקרקעין חלק שלישי-בתים משותפים, עמ' 101.
68. כאמור, השאלה מהו שימוש סביר היא שאלה תלוית זמן, נוהג ומקום. על כן, לשם הכרעה בשאלה זו, שומה עלינו לבדוק את טיבה ותפקודה של המצלמה, את הפגיעה שנגרמת לתובע, ואת הטעם להצבתה.
69. בענייננו, התובע צירף, כנספח 24 לתצהיר עדותו הראשית, צילום של שתי מצלמות שניכר כי הן מופנות כלפי מטה ומצלמות את החצר המשותפת שבחזקת הנתבעת בלבד. מדובר על התקנה על גבי קירות המהווים רכוש משותף, ואין גם חולק כי הנתבעת לא קבלה את הסכמת האסיפה הכללית להצבת המצלמות. מן העבר השני, אין ספק כי הצבת המצלמה על ידי הנתבעת מספקת הגנה וביטחון לנתבעת מפני פריצות ואינה מונעת שימוש דומה מהתובע. כל עוד המצלמות אינן מצלמת פתחי חלונות או דלתות של התובע או החצר שבשימוש הייחודי ואינן מופנות לשטח פרטי, לטעמי, התקנתן מהווה שימוש סביר והן אינן טעונות אישור האסיפה הכללית.
70. למסקנה דומה נגיע גם מניתוח הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981. חוק זה אוסר על פגיעה בפרטיות, ופגיעה בפרטיות על פי חוק זה היא, בין היתר, **"צילום אדם כשהוא ברשות היחיד"**.
71. מיקומן של המצלמות ואופן התקנתן מכוון לשטחים המשותפים בלבד והן אינן מצלמות בשטח רשות היחיד, וממילא לא ניתן לטעון לפגיעה בפרטיות במקרה דנן. ודוק: אכן, זכות הפרטיות הינה זכות יסוד, המעוגנת אף בסעיף 7 לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, ואולם,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/71/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לאור המוסבר, אין לראות בתובע כמי שפרטיותו או פרטיות השוכרים בדירתו נפגעת כתוצאה מהצבת המצלמות על קיר משותף.

72. סיכומו של דבר, גם בהקשר לחוק הגנת הפרטיות, אני סבורה כי במכלול האיזונים, יש להעדיף את האינטרס של הנתבעת להגן על שלווה חייה ורכושה, החוסה, כמובן, אף הוא תחת חוקי היסוד המוזכרים לעיל, ולהתיר לה להתקין את המצלמות כל עוד הללו אינן מצלמות שטחים פרטיים של התובע, כמפורט לעיל.

73. לאור האמור, לא מצאתי להורות על הסרתן של המצלמות.

סוף דבר-

74. אני מורה לנתבעת לפרק את המנעול בשער שהתקינה בתוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין ולהימנע מנעילת השער.

75. אני מורה לנתבעת לסלק או להעתיק על חשבונה את המחסן שהציבה בשטח החצר לשטח המסומן בצבע כחול ונושא כיתוב "קומת כניסה רונית" בנספח א' לתצהיר עדותה הראשית של ענת לוי בתוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין, שאם לא כן רשאי יהיה התובע לסלק המחסן בעצמו על חשבון הנתבעת.

76. לא מצאתי להורות על העתקת קופסת התקשורת לנוכח העובדה שהועתקה לתוואי אחר ולנוכח הסרת מנעול השער.

77. אני מורה לנתבעת להעתיק על חשבונה באמצעות בעל מקצוע מטעמה את מנוע המזגן השייך לדירתה בתוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין לגג הבית.

78. לא מצאתי להורות על הסרתן של המצלמות שהותקנו על ידי הנתבעת.

הוצאות ההליך -

79. נקודת המוצא בפסיקת הוצאות, היא כי בעל דין שזכה בהליך, יזכה בהוצאות שהוציא לשם קידום ההליך, כאשר הדבר נועד למנוע חסרון כיס של הזוכה, להרתיע תובעים בכוח מנקיטת הליכי סרק ולעודד נתבעים בכוח להימנע מהתגוננות סרק, כאשר העיקרון הוא שהוצאות המשפט הנפסקות צריכות להיות מידתיות להליך עצמו ולמהותו (ע"א 9648/16 אורהייטק GIS בע"מ נ' חן אביטן משרד עורכי דין, בפסקה 67 (נבו 28.2.2018); רע"א 7650/20 Magic Software Enterprises Ltd נ' פאיירפלאי בע"מ, בפסקאות 9-11 (נבו 28.12.2020)).

80. תקנה 151(א) לתקנות סדר הדין האזרחי התשע"ט-2018 (להלן - "התקנות") קובעת כי תכלית חיוב בעל דין בהוצאות היא "לשפות את בעל הדין שכנגד על הוצאותיו בהליך



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/71/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בהתחשב בתוצאותיו, במשאבים שנדרשו לניהולו ובהתנהלות בעלי הדין". במסגרת שומת ההוצאות נדרשת הערכאה הדיונית לבטא את "האיזון הראוי שבין הבטחת זכות הגישה לערכאות, הגנה על זכות הקניין של הפרט ושמירה על שוויון בין בעלי הדין" (תקנה 151(ב) לתקנות).

81. תקנה 152 לתקנות קובעת כי: בתום הדיון יפסוק בית המשפט הוצאות סבירות והוגנות, זולת אם מצא שקיימים טעמים מיוחדים שלא לחייב בהוצאות כאמור. כלומר, ברירת המחדל היא פסיקת הוצאות, ורק אם קיימים טעמים מיוחדים, לא ייפסקו הוצאות.

82. **ובמיושם לעניינו** - לאחר ששקלתי את מכלול השיקולים הרלוונטיים כמפורט לעיל, ולאחר שנתתי דעתי למכלול נסיבות העניין, לרבות לכך שהתביעה התקבלה ברובה, שהעדים לא דרשו שכר בטלה וששולמו אגרת משפט ושכ"ט עו"ד (בשיעור גבוה משכר הטרחה המומלץ לפי כללי לשכת עורכי הדין) אני מחייבת את הנתבעת לשאת בהוצאות משפט לטובת התובע בסך כולל של 7,500 ₪ (5,477 ₪ שכ"ט עו"ד + מע"מ לפי כללי לשכת עורכי הדין לעניין שכר הטרחה המומלץ, אגרת משפט בסך של 654 ₪ והיתרה שכר בטלת התובע). סכום זה ישולם על ידי הנתבעת לתובע בתוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין יישא הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה (2.3.21) ועד למועד התשלום בפועל.

יישלח לצדדים

ניתן היום ב' באלול תשפ"ב (29.8.22) בהיעדר הצדדים.

יעל ליבוביץ

מפקחת על רישום מקרקעין